

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 43/2542

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด (มหาชน)

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย สิน อะควาเรียม
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 655, มาตรา 680, มาตรา 856

ข้อความในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีระบุว่า เมื่อถึงกำหนด 12 เดือน คือ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 และไม่มี การต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหนังสือกำหนดเวลา
กันใหม่ ผู้เบิกเงินเกินบัญชีและธนาคารตกลงให้มีการต่อสัญญานี้ต่อไปอีกคราวละ 6
เดือนตลอดไปนั้น หมายความว่าหลังจากครบกำหนดในสัญญาแล้ว จำเลยที่ 1
ยังคงเบิกเงินจากโจทก์ต่อไปโดยไม่มีการต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือจึงจะเป็น การ
ตกลงให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน วันครบกำหนดชำระหนี้คือ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 แต่โจทก์ติดดอกเบี้ยยทบต้นทุกวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือน
ดังนั้น ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ยัง
ไม่ครบ 1 เดือน โจทก์จึงติดดอกเบี้ยยทบต้นไม่ได้ คงติดดอกเบี้ยได้แบบไม่ทบต้น
เมื่อสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2533 โจทก์ชอบที่จะหักเงินจาก บัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 2 ซึ่ง
เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ยยทบต้นให้โจทก์ ทั้งตามรายการบัญชีไม่
ปรากฏรายการวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 คงปรากฏรายการเพียงวันที่ 31 ตุลาคม

2533 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 1,100,010.68 บาท ดังนั้น ยอดเงินดังกล่าวจึงเป็นต้นเงินสำหรับติดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น อัตราร้อยละ 11.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ โดยให้นำเงินจากบัญชีเงินฝากประจำ ของจำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยหักชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 และให้หักเงินที่จำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชีนับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็นต้นไป ออกจากยอดเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระ โดยหักออกใช้ได้ เป็นค่าดอกเบี้ยไม่ทบต้นก่อนที่จะเหลือให้หักชำระต้นเงินทุกครั้ง ที่มีการนำเงินเข้าบัญชี

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 214,489.15 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีจากต้นเงิน 201,188.65 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2532 จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2532 ได้ทำ

สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 1,000,000 บาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือน ยอมเสียดอกเบี้ยทบต้นตามประเพณีธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และให้โจทก์ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย หากผิคนัดยอมให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ โดยมีจำนวนที่ 2 และที่ 3 คำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และจำนวนที่ 2 นำสมุดฝากเงินประจำจำนวนเงิน 1,000,000 บาท จำนำเป็นประกันหนี้ไว้แก่โจทก์ยอมให้โจทก์หักเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยชำระหนี้ได้ หลังจากนั้นจำนวนที่ 1 ได้เบิกเงินจากโจทก์และนำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอนหนี้กับโจทก์หลายครั้งอันเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์ และจำนวนที่ 1 เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีโจทก์เรื่อยมา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2534 โจทก์หักเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำนวนที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยชำระหนี้โจทก์โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำนวนที่สามชำระหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระ แต่จำนวนที่สามเพิกเฉย

คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำนวนที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อใดและจำนวนที่ 1 ยังเป็นหนี้โจทก์หรือไม่ เพียงใดเห็นว่าข้อความในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข จ.6 ข้อ 4 ระบุว่าเมื่อถึงกำหนด 12 เดือน ตามข้อ 1 (คือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533) และไม่มีการต่ออายุการเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหลักฐานหนังสือกำหนดเวลากันใหม่ ผู้เบิกเงินเกินบัญชีและธนาคารตกลงกันให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีตามสัญญานี้ต่ออีกคราวละ 6 เดือนตลอดไปหมายความว่าหลังจากครบกำหนดชำระหนี้ตามข้อ 1 แล้ว จำนวนที่ 1 ยังคงเบิกเงินจากโจทก์ต่อไปโดยไม่มีการต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นหนังสือจึงจะเป็นการตกลงให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน หาใช่ว่าเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ตามข้อ 1 แล้ว จำนวนที่ 1 ไม่ได้เบิกเงินจากโจทก์อีกต่อไปจะเป็นการตกลงให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกคราวละ 6 เดือน ตลอดไปไม่ ตามทางนำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏว่ามีการต่อสัญญาเป็นหนังสือกันต่อไปแต่อย่างใด ทั้ง

ตามรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 16 ไม่ปรากฏรายการเดิน
สะพัดในบัญชีอันจะเป็นหลักฐานแสดงว่านับแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็น
วันครบกำหนดชำระหนี้ จำเลยที่ 1 ขอเบิกเงินจากบัญชีหรือโจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1
เบิกเงินเกินบัญชีต่อไป ไม่ปรากฏว่านับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดชำระหนี้ตาม
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำเลยที่ 1 ได้เบิกเงินจากโจทก์อีก การที่จำเลยที่ 1 นำเงิน
เข้าบัญชีหลายครั้งภายหลังจากครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว
ก็เป็นการนำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้เท่านั้นไม่ใช่เพื่อให้มีการเดินสะพัดทางบัญชีต่อ
ไปเพราะไม่มีลักษณะเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีหักกลบลบกัน พฤติการณ์ดังกล่าว
แสดงว่าโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีอีกต่อไปสัญญา
เบิกเงินเกินบัญชีอันเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดย่อมเลิกกันมิใช่มีการต่อสัญญาเบิก
เงินเกินบัญชีออกไปอีกคราวละ 6 เดือนตามเอกสารหมายเลข 6 ข้อ 4 บัญชีเดินสะพัด
ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงสิ้นสุดลงในวันครบกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงิน
เกินบัญชีคือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ซึ่งมีผลให้โจทก์ติดดอกเบี้ยยทบต้นจาก
จำเลยที่ 1 ได้ถึงวันสิ้นสุดสัญญาเท่านั้น แต่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 ข้อ 2 ว่าผู้
เบิกเงินเกินบัญชีตกลงให้ดอกเบี้ยยแก่ธนาคารสำหรับจำนวนเงินที่เบิกเกินบัญชีทบต้น
ตามประเพณีธนาคารพาณิชย์ซึ่งธนาคารจะคำนวณและลงบัญชีตามวิธีการของ
ธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน และปรากฏว่าตามเอกสารหมายเลข 16 โจทก์ติดดอกเบี้ยยทบ
ต้นทุกวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือน ดังนั้นดอกเบี้ยยนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ถึง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญานั้นยังไม่ถึง 1 เดือน ตามสัญญา
และประเพณีที่โจทก์ติดดอกเบี้ยยทบต้นโจทก์จึงติดดอกเบี้ยยทบต้นไม่ได้คิดได้แต่
เพียงดอกเบี้ยยไม่ทบต้น และหลังจากสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดแล้วโจทก์คิด
ดอกเบี้ยยได้แบบไม่ทบต้น ส่วนปัญหาว่าจำเลยที่ 1 ยังเป็นหนี้โจทก์หรือไม่ เพียงใด
นั้น ปรากฏตามอัตราการติดดอกเบี้ยยเอกสารหมายเลข 17 ว่าโจทก์ติดดอกเบี้ยยในเดือน
มกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2533 ในอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี ดังนั้นนับแต่วันที่ 1

พฤศจิกายน 2533 โจทก์ติดดอกเบี้ยยจากจำเลยที่ 1 แบบไม่ทบต้นได้ในอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี เมื่อสัญญาบัญญัติเงินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 แล้วโจทก์ก็ชอบที่จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยยชำระหนี้โจทก์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 แต่โจทก์กลับเพิกเฉย และยังคงติดดอกเบี้ยยทบต้นเป็นรายเดือนจากจำเลยที่ 1 โดยไม่มีสิทธิตลอดมาทำให้ยอดหนี้ค้างชำระของจำเลยที่ 1 ตามที่ปรากฏในบัญชีกระแสรายวันสูงขึ้น โจทก์ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาจนครบ 1 ปี จึงนำเงินฝากประจำของจำเลยที่ 2 เข้าหักทอนบัญชีซึ่งไม่ถูกต้องตามรายการบัญชีเอกสารหมายเลข จ.16 ไม่ปรากฏรายการวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ปรากฏรายการเพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2533 ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 1,100,010.68 บาท จึงให้ถือยอดเงินดังกล่าวเป็นต้นเงินสำหรับติดดอกเบี้ยยไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ โดยให้นำเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยยหักชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 และให้หักเงินที่จำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชีนับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็นต้นไปออกจากยอดเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระโดยหักออกخذใช้เป็นค่าดอกเบี้ยยไม่ทบต้นก่อน ที่เหลือให้หักชำระต้นเงินทุกครั้งที่มีการนำเงินเข้าบัญชีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้คำประกันต้องรับผิดชอบโจทก์เช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 1,100,010.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยยไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 11.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้นำเงินจากบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยยหักชำระหนี้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 และให้หักเงินที่จำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชีนับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 เป็นต้นไปออกจากยอดเงินที่จำเลยทั้งสาม

ต้องชำระโดยหักออกชดใช้เป็นค่าดอกเบี้ยไม่ทบต้นก่อน ที่เหลือให้หักชำระต้นเงิน
ทุกครั้งที่มีการนำเงินเข้าบัญชี

(วิเทพ ศิริพากย์-สถิตย์ ไพเราะ-ชลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามกฎหมายแล้วในเรื่องนี้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญานี้เสียเมื่อใดก็ได้
โดยมีบทบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 859 แต่ในทาง
ปฏิบัติทั่วไป หลังจากลูกหนี้เดินสะพัดทางบัญชี (คือการนำเงินเข้าฝากและเบิกถอน
เงินออกจากบัญชี) นานเข้าจนตกเป็นหนี้จำนวนมาก ๆ ด้วยความที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้
กฎหมายข้อนี้ก็มักจะทิ้งหรือหลบหน้าหายไปเฉย ๆ ไม่ได้แจ้งบอกเลิกสัญญา ทำให้
เจ้าหนี้ (ปกติก็คือธนาคารพาณิชย์) ยังคงคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อไปเรื่อยเมื่อมีปัญหา
ฟ้องร้องมาถึงศาล ศาลจึงต้องมีหน้าที่วินิจฉัยทุกเรื่องไม่ว่าสัญญาเลิกกันหรือสิ้นสุด
ลงเมื่อใด อันมีผลทำให้ธนาคารไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้อีกต่อไป แนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ถือว่าสัญญาบัญชีเดินสะพัดเลิกกันคือ 1.ธนาคารไม่ยอมให้ลูกค้าเบิก
ถอนเงินได้อีกต่อไป(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2484) 2. กรณีไม่ได้กำหนดเวลา
ชำระหนี้ไว้ เมื่อธนาคารทวงถามให้ชำระหนี้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1122/2514) 3.
เมื่อมีการตกลงแปลงหนี้ใหม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1949/2516) 4. เมื่อลูกหนี้
ถึงแก่ความตาย เพราะถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1862/2518)

5. ลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย ถือว่าสัญญาเลิกกันเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1273/2527) 6. เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา หรือหลังจากครบกำหนดที่ต่ออายุสัญญาออกไปแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2427/2534, 3658/2534) คำพิพากษานี้ที่หมายเหตุนี้วางแนวไว้พอสมควรได้ 2 ประการดังนี้ ประการที่หนึ่ง แม้ครบกำหนดอายุสัญญา แต่ถ้ายังมีการเดินสะพัดทางบัญชีต่อไปอีก คือมีการเบิกถอนเงินออกจากบัญชีด้วย มิใช่เพียงแต่นำเงินเข้าบัญชี ซึ่งกระทำการเพื่อการชำระหนี้ฝ่ายเดียวเท่านั้นจึงจะถือว่าสัญญายังไม่เลิกกัน ประการที่สอง เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาหรือสัญญาเลิกกันแล้วการที่ธนาคารไม่ยอมนำเงินฝากประจำเข้าหักบัญชีชำระหนี้คงทิ้งไว้ถึง 1 ปี จึงนำมาหัก เป็นเหตุให้ภาระหนี้สูงขึ้น ข้อนี้ศาลฎีกาน่าจะมองถึงความเป็นธรรมเป็นสำคัญ เพราะความจริงตามข้อตกลงยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากประจำโดยทั่วไปน่าจะไม่ได้ระบุเวลาไว้ว่าให้หักเมื่อใด (คือระบุเพียงว่าให้ธนาคารหักเมื่อใดก็ได้) ข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในประการที่สองนี้อยู่ที่ว่าการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าให้นำบัญชีเงินฝากประจำไปหักชำระหนี้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน แม้รายการในบัญชีจะไม่ปรากฏยอดหนี้ในวันที่สัญญาเลิกกันในวันที่ 13 พฤศจิกายน ก็ยังให้ถือเอายอดหนี้ที่ปรากฏในบัญชีก่อนหน้านั้นเป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้นในอัตราร้อยละเท่าใดจากเมื่อใดถึงเมื่อใด ฯลฯ คล้ายกับศาลฎีกาบอกรายละเอียดว่าต้องชำระหนี้กันอย่างไรบ้าง โดยไม่ต้องคำนวณเป็นจำนวนตัวเลขให้แก่ฝ่ายที่ชนะคดี ซึ่งน่าจะเปลี่ยนแนวที่เคยวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้ที่เคยถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของศาลที่ต้องมาคำนวณยอดหนี้ให้แล้วพิพากษายกฟ้องโดยไม่ตัดสินสิทธิฟ้องใหม่ภายในอายุความ เช่น ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3351/2527 ข้อที่จะกล่าวถึงประการสุดท้ายในคดีนี้ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญายังไม่ครบ 1 เดือน โจทก์จึงคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้" ด้วยความเคารพในคำพิพากษาของศาลฎีกา ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะยังไม่ถูกต้อง เพราะการคิดดอกเบี้ยทบต้นเพื่อนำไปทบเข้า

เป็นต้นเงินนั้น ตามปกติจะคิดเป็นรายวัน เช่น วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นหนี้กันอยู่ 100 บาท ธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยว่าหนี้ 100 บาท ลูกหนี้ค้างชำระอยู่กี่วันก็จะคิดดอกเบี้ยไว้เมื่อครบระยะเวลาหักทอนบัญชีปกติแต่ละธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยที่ว่า เดือนละครั้งทุกวันที่ 25 บ้าง 30 บ้างแล้วแต่ธนาคาร หากลูกหนี้ค้างไม่ชำระหนี้ 100 บาท ธนาคารก็จะนำดอกเบี้ยของเงินจำนวนนี้ที่ค้างชำระอยู่ก็วันเข้าทบเป็นต้นเงิน เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ยของเดือนถัดไป ดังนั้นคดีนี้เมื่อสัญญาเลิกกัน วันที่ 13 ก็ต้องมีการหักทอนบัญชี เมื่อลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ ก็สามารถนำดอกเบี้ยของจำนวนหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลา 13 วัน เข้าทบเป็นต้นเงินได้ ทั้งนี้เหตุที่ทำให้มีคำวินิจฉัยดังกล่าวน่าจะอยู่ที่การนำสืบของโจทก์ที่คงจะนำสืบถึงประเด็นนี้เพียงว่า มีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ทุกเดือน โดยไม่นำสืบว่ามีการคิดเป็นรายวันแล้วนำไปทบเป็นรายเดือน ทั้งนี้เพราะคงจะเห็นว่าเป็นคดีฝ่ายเดียว ยงยุทธสมัย